

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3587/2543

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน
ร้อยโท เฉลิมศักดิ์ หรือนาย เฉลิมศักดิ์
บัวสุวรรณ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183

แม้ศาลชั้นต้นจะมีได้ตั้งประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องไว้เป็นประเด็นโดยตรงเช่นเดียวกับประเด็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่แต่ได้วินิจฉัยประเด็นทั้งสองรวมกันว่า การที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทอันเป็นเช็คผู้ถือแก่ ป. ซึ่งนำไปขายลดแก่โจทก์โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 904 จำเลยย่อมต้องรับผิดชอบโจทก์ตามเนื้อความในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคหนึ่ง 914 ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเท่ากับจำเลยไม่มีสิทธินำสืบตามข้อกล่าวอ้าง อันถือได้ว่าคดีไม่มีประเด็นข้อพิพาทในปัญหาดังกล่าวทั้งสองข้อ ที่ศาลชั้นต้นไม่กำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว เพิ่มขึ้นจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2538 และวันที่ 28 ธันวาคม 2538 โจทก์ได้รับเช็คจากบุคคลผู้มีชื่อนำมาขายลดแก่โจทก์ สาขาบางซื่อโดยเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด สาขานนทบุรี รวม 6 ฉบับโดยมีจำเลยลงลายมือชื่อส่ง

จ่ายในเช็คทั้ง 6 ฉบับ ต่อมาเมื่อเช็คทั้ง 6 ฉบับถึงกำหนด โจทก์นำไปเรียกเก็บ
ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทุกฉบับ โดยให้เหตุผลว่ายังไม่มี การ
ตกลงกับธนาคารโดยเช็คฉบับที่ 1 และที่ 2 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2539 ฉบับที่ 3 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2539 ฉบับที่ 4 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2539 ฉบับที่ 5 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2539 และ
ฉบับที่ 6 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงิน 651,668.37 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
610,920 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนหรือไม่จำเลยไม่รับรอง
และนายอมร จันทรสมบูรณ์ มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ หนังสือ
รับรองเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นเพียงสำเนาโดยเป็นเอกสารปลอม โจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากสำเนาสัญญาขายลดเช็คเอกสารท้าย
ฟ้องหมายเลข 2 ระบุว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามเช็คทั้ง 6 ฉบับตามฟ้องคือบริษัท
ประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด มิใช่จำเลย ทำให้จำเลยเสียเปรียบและหลงต่อสู้อยู่ จำเลยเป็น
ผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับตามฟ้อง แต่ส่งจ่ายให้แก่บริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด
จำกัดโดยบริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ยืมเช็คดังกล่าวไปจากจำเลย และตกลงว่า
หากเกิดความเสียหายอย่างไร บริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ
โจทก์ต้องฟ้องบริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด มิใช่จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทั้งสองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาท 1. หนังสือรับรองเอกสารท้าย
ฟ้องหมายเลข 1 เป็นเอกสารปลอมหรือไม่ 2. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โดย
กำหนดให้โจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างนำสืบก่อนในประเด็นข้อ 1 ส่วนประเด็นข้อ 2
เป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลวินิจฉัยเองสำหรับที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยส่งจ่ายเช็ค

พิพาทจริงแต่สั่งจ่ายให้แก่บริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยื่น
เช็คจากจำเลยไปหากเกิดความเสียหายอย่างไร บริษัทดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบนั้น
จำเลยมิได้ต่อสู้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 บัญญัติไว้
ว่าการโอนระหว่างโจทก์กับบริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นการคบคิดกันฉ้อฉล
จึงไม่มีประเด็นตามข้อต่อสู้ของจำเลย จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านขอให้กำหนดประเด็น
ข้อพิพาทใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าประเด็นข้อพิพาทที่กำหนดไว้ถูกต้องแล้ว ไม่มี
เหตุเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการกำหนดประเด็น แต่ให้รับคำคัดค้านติดสำนวนไว้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 610,920 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 102,750 บาท นับแต่วันที่ 13 มีนาคม 2539 เป็นต้นไป
จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 100,987
บาท นับแต่วันที่ 13 มีนาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 99,880 บาท นับแต่วันที่ 14 มีนาคม 2539
 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
101,240 บาทนับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 100,180 บาท นับแต่วันที่ 21 มีนาคม
2539 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงิน 105,883 บาท นับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ดอกเบี้ยทั้งหมดคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540) ไม่เกิน
40,748.37 บาท

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทตามฟ้องซึ่งเป็นเช็คผู้ถือทั้ง 6 ฉบับ ให้แก่บริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ดจำกัด ต่อมาบริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด นำเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับไปขายลดแก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บ ปรากฏว่าธนาคารตามที่ระบุในเช็คปฏิเสธการจ่ายปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่กำหนดประเด็นข้อพิพาทชอบหรือไม่จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นว่าประเด็นข้อพิพาทควรจะเป็นว่า 1. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ 2. ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ 3. จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่า ตามคำให้การจำเลยได้ให้การแจ้งชัดว่าเช็คพิพาทตามฟ้องจำเลยให้บุคคลภายนอกยืมไปไม่มีมูลหนี้ ทั้งจำเลยมิได้สลักหลังเพื่อประกันความรับผิดชอบ ดังนั้น บุคคลภายนอกจึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาท การที่โจทก์รับเช็คพิพาทจากบุคคลภายนอกโจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คตามมาตรา 904 เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง การที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นจะมีได้ตั้งประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องข้อนี้ไว้เป็นประเด็นโดยตรงเช่นเดียวกับประเด็นข้อที่ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่แต่ก็ได้วินิจฉัยประเด็นทั้งสองข้อรวมกันไปโดยวินิจฉัยว่า การที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับแก่บริษัทประยูรอินเตอร์ฟู้ด จำกัดซึ่งนำไปขายลดแก่โจทก์ เมื่อเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับเป็นเช็คผู้ถือ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 904 และจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับ ย่อมต้องรับผิดชอบโจทก์ตามเนื้อความในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 900 วรรคหนึ่ง 914 ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เท่ากับจำเลยไม่มีสิทธินำสืบตามข้อกล่าวอ้าง อันถือได้ว่าคดีไม่มี

ประเด็นข้อพิพาทในปัญหาดังกล่าวทั้งสองข้อ การที่ศาลชั้นต้นไม่กำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ระพินทร บรรจงศิลป-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>